UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Ética Profesional

Proyecto Final:

Derecho De Autor Y

Propiedad Industrial

PROFESOR:

Mario Meléndez Aven

PERTENECE A:

Bleisen Jaén 4-817-226

Guillermo Lezcano 4-813-1563

Fernando García 8-969-2326

Angelis linares 8-977-1369

Roberto Luo 8-988-675

Manuel Marin 8-1004-1803

Ashley Mc Kenzie 8-993-1374

Claudio Wilkey 8-991-627

2025

Introducción

En la economía del conocimiento, las normas de propiedad intelectual, como el derecho de autor y las patentes, son cruciales para proteger creaciones e incentivar el progreso. Sin embargo, su aplicación genera un conflicto ético central: el derecho del creador a beneficiarse de su obra frente al interés público de acceder a la cultura, la tecnología y medicamentos vitales. Este dilema, lejos de ser solo teórico, tiene consecuencias concretas en la vida de las personas y en el desarrollo de las sociedades.

Este trabajo analiza dicho conflicto desde la ética profesional, examinando cómo principios como la justicia y el bien común deben guiar a los profesionales del ámbito. El análisis adopta una perspectiva dual, estudiando tanto el marco global de la OMPI como el contexto específico de Panamá, a través de su normativa y entidades como la DIGERPI. El objetivo final es demostrar que gestionar la propiedad intelectual exige una reflexión ética constante para equilibrar la innovación con la equidad, promoviendo una sociedad más justa.

Índice

Introducción 2

- ***La propiedad Intelectual: Conceptualización*** 5
  - ***Definición y alcance.*** 5
  - ***División clásica: Derecho de Autor y Propiedad Industrial.*** 6
- ***El derecho de autor*** 7
  - ***Concepto, fundamento y características*** 7
  - ***Objetos de protección*** 9
  - ***Titularidad de los derechos: Autor vs. Titular*** 10
  - ***Derechos Involucrados*** 11
  - ***Derechos Morales (inalienables e irrenunciables): Paternidad, integridad de la obra.*** 11
  - ***Derechos Patrimoniales (económicos): Reproducción, distribución, comunicación pública, transformación.*** 12
- ***La propiedad industrial*** 13
- ***La Ética Profesional: Fundamentos*** 16
  - ***Definición de ética profesional y deontología*** 16
  - ***Principios éticos universales aplicables: honestidad, justicia, responsabilidad, lealtad, búsqueda del bien común.*** 17
- ***Análisis de los Dilemas Éticos en la Propiedad Intelectual*** 19
- ***El Equilibrio entre el Interés Privado y el Interés Público:*** 19
  - ***¿Hasta dónde llega el derecho del creador y dónde comienza el derecho de la sociedad a acceder al conocimiento y la cultura?*** 19
- ***La Autoría y el Plagio:*** 23
  - ***El plagio como falta ética y legal. La importancia de la atribución y la honestidad académica y profesional.*** 23
- ***La Competencia Desleal y el Abuso de Derecho:*** 26
  - ***Registro de marcas en mala fe ("traficante de marcas")*** 26
  - ***Uso de patentes para bloquear la innovación (patentes de obstáculo).*** 27
  - ***Publicidad comparativa desleal.*** 28

- ***Confidencialidad y Conflictos de Interés:*** 29
  - ***El deber del profesional (abogado, asesor) de guardar secreto profesional y evitar representar a clientes con intereses contrapuestos en la misma área.*** 29
- ***Acceso a Medicamentos y Tecnología:*** 30
  - ***El dilema ético de las patentes farmacéuticas y su impacto en el derecho a la salud.*** 31
- ***Marco Legal: Perspectiva Internacional y de Panamá*** 31
- ***Marco Legal Internacional*** 31
- ***Marco Legal Panameño en Propiedad Industrial*** 33
  - ***Proceso de registro de marcas y patentes***. 34
- ***Marco Legal Panameño en Derecho de Autor*** 35
  - ***Protección automática y sistema de registro***. 36

Conclusiones 37

Bibliografía 41

➢ *Marco teórico*

○ *La propiedad Intelectual: Conceptualización*

▪ *Definición y alcance.*

La Propiedad Intelectual (PI) constituye un pilar fundamental en la economía del conocimiento contemporánea. Se conceptualiza como el conjunto de derechos que reconocen y protegen, por un tiempo determinado, las creaciones del intelecto humano. A diferencia de la propiedad sobre bienes tangibles (como un automóvil o una casa), la propiedad intelectual recae sobre bienes inmateriales, es decir, sobre ideas, conocimientos y expresiones creativas plasmadas de alguna forma.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), agencia especializada de las Naciones Unidas, la define como las "creaciones de la mente, como las invenciones; las obras literarias y artísticas; los diseños; y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio". Su protección busca un equilibrio esencial: recompensar y estimular la creatividad y la innovación, otorgando a los creadores derechos exclusivos temporales, mientras que, al mismo tiempo, fomenta el acceso público al conocimiento y la cultura, ya que, tras ese período, las obras e invenciones pasan a ser de dominio público.

El alcance de la propiedad intelectual es vasto e impacta prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana:

- En la cultura y el arte, protege a autores, músicos y artistas.
- En la ciencia y la tecnología, incentiva la investigación y el desarrollo de nuevos productos y medicamentos.

- En el comercio y la industria, asegura la identidad de los productos y la lealtad del consumidor a través de las marcas, y protege las inversiones en diseño e innovación.
- En la vida cotidiana, desde el software que usamos, la música que escuchamos, hasta los medicamentos que consumimos, todo está regulado por este sistema.

- ***División clásica: Derecho de Autor y Propiedad Industrial.***

La división clásica y universalmente aceptada de la Propiedad Intelectual se estructura en dos grandes ramas, cada una con su propio objeto, fundamento y régimen jurídico:

Características	***Derecho de Autor***	***Propiedad Industrial***
Objeto de Protección	Obras literarias y artísticas. La expresión concreta y original de una idea (el "cómo" se expresa). Ej.: novelas, poemas, canciones, pinturas, películas, coreografías, programas informáticos, fotografías.	Signos distintivos e invenciones técnicas/estéticas. Lo que identifica en el mercado o soluciona un problema técnico. Ej.: marcas, nombres comerciales, patentes, diseños industriales.
Fundamento Principal	Proteger la relación personalísima entre el autor y su obra (derechos morales) y compensar el esfuerzo creativo (derechos patrimoniales). Fomenta la diversidad cultural.	Proteger inversiones, prevenir confusiones en el mercado y fomentar la innovación y la competencia leal. Fomenta el desarrollo industrial y comercial.

Naturaleza del Derecho	Surge de forma automática con la creación de la obra. No requiere registro para existir, aunque este sirve como prueba.	Generalmente requiere un procedimiento administrativo de registro ante una autoridad nacional (ej.: DIGERPI en Panamá) para otorgar el derecho exclusivo.
Derechos Involucrados	Derechos Morales (inalienables: paternidad, integridad) + Derechos Patrimoniales (explotación económica).	Derechos fundamentalmente patrimoniales y de exclusiva para su uso comercial o industrial.
Duración Típica	Muy larga. Generalmente, la vida del autor + 70 años después de su muerte (varía por país).	Limitada y variable. Patentes: 20 años. Marcas: renovables indefinidamente. Diseños: 10-25 años.

- ***El derecho de autor***
  - ***Concepto, fundamento y características***

Los derechos de autor son un tipo de propiedad intelectual que protege obras originales de autoría tan pronto como un autor fija el trabajo en forma tangible de expresión. En la legislación sobre derechos de autor hay muchas diferencias tipos de obras, incluidas pinturas, fotografías, ilustraciones, composiciones musicales, grabaciones sonoras, los programas de computadora, libros, poemas, publicaciones de blogs, películas, obras de arquitectura, obras de teatro y mucho más.

Fundamentos principales:

- Reconocimiento estatal: El Estado otorga protección a los creadores a través del derecho de autor, reconociendo su trabajo como una forma de propiedad intelectual.
- Derechos exclusivos: Se otorgan derechos exclusivos al autor para, por ejemplo, reproducir, distribuir, adaptar, exhibir o realizar públicamente su obra.
- Protección del creador: Protege tanto el aspecto patrimonial (la posibilidad de obtener compensación económica) como el moral (la paternidad de la obra y su integridad).
- Fomento de la cultura y la innovación: El objetivo subyacente es promover el desarrollo cultural y científico al incentivar a los creadores con beneficios económicos y facilitar el acceso del público a sus obras.
- Marco legal: Establece un marco para las relaciones entre creadores, consumidores y otras industrias creativas, regulando el uso de las obras.

Las características principales del derecho de autor incluyen como ya se ha mencionado en la protección de obras originales, el reconocimiento de derechos morales y patrimoniales al titular, y que este derecho nace desde el momento de la creación, sin necesidad de registro obligatorio. Además, el derecho se otorga para ejercer control exclusivo sobre la obra, como su reproducción, distribución y comunicación pública, a menos que se otorgue permiso o apliquen excepciones legales.

- ***Objetos de protección***

Objetos de protección u objeto protegido son;

- Creaciones intelectuales, es decir, producidas por el intelecto, por la mente de un ser humano, no por una máquina programada para tal fin.
- Originales, en el sentido de que cada obra (sea un juego, una pintura, un libro, una película, una fotografía, etc.) es el resultado de la expresión propia de su autor, lleva el sello de quien la creó o, lo que es lo mismo, refleja su personalidad, por ello cada una es diferente a otra: es auténtica. Otra pista para comprender qué se entiende por original en el derecho de autor es que original es lo opuesto, lo contrario, a copia; como cuando alguien reclama a otro: “no copie, sea original, hágalo usted mismo”.

Es importante comprender que no debemos entender por original que sea novedoso o un gran invento (esos objetos los protege el derecho a la propiedad industrial). En el derecho de autor la protección de un objeto tampoco depende de su calidad o del mérito que tenga haberla hecho, es decir del criterio de ser o no bonito, bien hecho o que haya significado o no esfuerzo.

El derecho de autor protege la forma que adquieren las ideas, es decir la materialización de esas ideas a las cuales tienen acceso otros y cuyo soporte puede ser muy diverso: un papel, una tela, un registro fonográfico, una dramatización o coreografía, la memoria de un computador, un formato digital presente en las redes virtuales, una consola de juegos, un CD. El derecho de autor protege lo que hay en

ese objeto (la obra creada) no la cosa en sí misma, por ejemplo, protege la pieza musical, no el aparato en el que se reproduce o el CD en el que está grabada.

- ***Titularidad de los derechos: Autor vs. Titular***

Para comenzar, es fundamental distinguir entre quién crea la obra y quién es dueño de los derechos comerciales sobre ella. La legislación panameña es muy clara al respecto gracias a la ley establecida en la Ley 64 de 2012, Derecho de Autor y Derechos Conexos.

El Autor es siempre la persona física, es decir, el ser humano que realiza la creación intelectual. En Panamá, la protección nace en el mismo instante de la creación. No hace falta registrar la obra en la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura para que esté protegida, aunque hacerlo sirve como prueba. Lo importante a destacar es que una máquina, una Inteligencia Artificial o una empresa nunca pueden ser "autores"; esa etiqueta es exclusiva para los humanos.

Por otro lado, el Titular es la persona (natural o jurídica, como una empresa) que tiene el permiso legal para explotar la obra y cobrar por ella.

Aquí es donde entra un ejemplo clave en nuestra realidad laboral: la obra bajo relación laboral. Según la Ley 64 de Panamá, si trabajas para una empresa y creas algo como parte de tus funciones (por ejemplo, un arquitecto empleado por una constructora o un desarrollador de software), se presume que los derechos

económicos (titularidad) pasan automáticamente al empleador de forma exclusiva. Tú eres el autor, pero la empresa es la titular.

- ***Derechos Involucrados***

El Derecho de Autor se divide en dos grandes ramas: una protege el vínculo personal del creador (Derechos Morales) y la otra protege su bolsillo (Derechos Patrimoniales).

- ***Derechos Morales (inalienables e irrenunciables): Paternidad, integridad de la obra.***

Estos derechos protegen la personalidad del autor. En Panamá, se caracterizan por ser perpetuos, inalienables e irrenunciables. Esto significa que, aunque un autor quiera, la ley le prohíbe vender sus derechos morales o renunciar a ellos por contrato; son parte de él para siempre.

Dentro de estos, destacamos dos principales:

El primero es el Derecho de Paternidad. Es la facultad de exigir que se reconozca al autor como el creador de la obra. Esto obliga a que su nombre o seudónimo aparezca siempre vinculado a ella. Por ejemplo, si un medio de comunicación panameño utiliza una fotografía de un artista local, tiene la obligación legal de darle el crédito. Omitir el nombre es una violación directa a la ley.

El segundo es el Derecho de Integridad. Este permite al autor oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra que pueda dañar su honor o reputación. Imaginemos que un pintor panameño crea un mural con un

mensaje serio y, posteriormente, el dueño del edificio decide pintarle encima elementos publicitarios grotescos. El autor puede invocar este derecho para detener esa acción, ya que, aunque vendió el mural, no vendió su derecho a que se respete la integridad artística del mismo.

- ***Derechos Patrimoniales (económicos): Reproducción, distribución, comunicación pública, transformación.***

A diferencia de los morales, estos derechos buscan el beneficio financiero, son transferibles (se pueden vender o heredar) y tienen fecha de caducidad. En Panamá, la protección dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Pasado ese tiempo, la obra entra al dominio público.

Estos derechos se manifiestan en cuatro facultades de control:

Reproducción: Es el derecho a autorizar o prohibir la fijación de la obra en cualquier soporte. Hoy en día, esto es crucial en el entorno digital. Guardar una canción en un disco duro, fotocopiar un libro universitario o subir un PDF a un servidor local, son todos actos de reproducción que requieren licencia del titular.

Distribución: Se refiere a poner el original o copias físicas a disposición del público mediante venta o alquiler. Una vez que el titular vende un ejemplar legalmente, pierde el control sobre ese objeto específico; por eso es legal en Panamá vender libros usados o videojuegos de segunda mano.

Comunicación Pública: Ocurre cuando un grupo de personas accede a la obra sin tener una copia individual. El ejemplo clásico en Panamá es el pago que deben hacer hoteles, restaurantes y discotecas a entidades como la SPAC (Sociedad Panameña de Autores y Compositores). Al poner música para ambientar el local, están comunicando obras al público para lucrarse indirectamente, y por ello deben pagar regalías.

Transformación: Es la facultad de autorizar la creación de obras derivadas. Nadie puede tomar una novela panameña y traducirla al inglés, o adaptarla para un guion de cine, sin permiso expreso. Al modificar la obra original para crear una nueva, se está ejerciendo el derecho de transformación, el cual es exclusivo del titular.

- ***La propiedad industrial***

La Propiedad Industrial constituye un elemento estratégico dentro del sistema de protección de los derechos intelectuales en Panamá. Su correcta implementación fomenta el desarrollo económico, tecnológico y comercial del país, al mismo tiempo que protege a los agentes del mercado frente a prácticas desleales o fraudulentas.

1. Concepto General

La propiedad industrial es el conjunto de derechos exclusivos otorgados por el Estado para proteger creaciones vinculadas a la industria y al comercio, como invenciones técnicas, marcas, nombres comerciales y diseños industriales. Estos

derechos permiten a los titulares utilizar, comercializar, transferir y defender legalmente sus activos intangibles contra el uso no autorizado.

En Panamá, la propiedad industrial se encuentra regulada por la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, y administrada por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

2. Fundamento Ético y Jurídico

El sistema jurídico panameño de propiedad industrial responde a dos principios esenciales:

a. Protección del esfuerzo creativo

El Estado reconoce y recompensa la inversión en investigación, desarrollo y creatividad, otorgando un periodo exclusivo de explotación. Esto incentiva la generación de conocimiento y el crecimiento tecnológico nacional.

b. Transparencia y lealtad comercial

Se garantiza que los productos y servicios ofrecidos en el mercado puedan ser diferenciados y reconocidos con claridad por los consumidores, evitando el fraude, la falsificación y la competencia desleal.

3. Finalidad de la Propiedad Industrial en Panamá

Finalidad	***Beneficia a***
Estimular la innovación y el desarrollo tecnológico	Inventores, empresas y centros académicos
Promover la competencia leal	Mercado formal y sector empresarial
Proteger al consumidor frente al engaño	Sociedad en general

Fortalecer la economía y la reputación comercial del país	Estado y comercio exterior

La finalidad de la propiedad industrial radica en generar valor económico y social, resguardando el equilibrio entre los derechos del creador y el interés público.

4. Objetos de Protección en Panamá

   a. Patentes y Modelos de Utilidad

Protegen invenciones técnicas que sean nuevas, que impliquen nivel inventivo y que tengan aplicación industrial.

Duración de la patente: 20 años improrrogables desde la solicitud. Los modelos de utilidad protegen mejoras funcionales de objetos ya existentes.

   b. Dimensión ética:

El sistema de patentes no debe utilizarse como mecanismo para obstaculizar injustamente la competencia sin una verdadera innovación.

   c. Marcas y Nombres Comerciales

Protegen los signos distintivos que identifican productos, servicios o establecimientos.

   d. Proceso básico de registro ante DIGERPI:

- ✓ Búsqueda previa de antecedentes.
- ✓ Solicitud formal mediante representación legal.
- ✓ Examen de forma y fondo.

- ✓ Publicación en el Boletín Oficial para posibles oposiciones.
- ✓ Resolución de otorgamiento y registro.

e. Diseños Industriales

Protegen la apariencia externa de los productos siempre que sea original y susceptible de aplicación industrial. Incluyen formas tridimensionales, líneas, contornos y combinaciones estéticas.

Ámbitos de aplicación en Panamá:

- Industria del empaque y productos alimenticios
- Manufactura artesanal y mobiliario
- Equipos electrónicos y productos de consumo

- ***La Ética Profesional: Fundamentos***
  - ***Definición de ética profesional y deontología***

La ética profesional es la reflexión filosófica sobre el comportamiento moral dentro del ejercicio de una profesión. No se trata solo de cumplir reglas, sino de entender el "por qué" y el "para qué" de la profesión. Se centra en la forja del carácter del profesional y en la búsqueda de la excelencia (virtud).

- ✓ Enfoque: Orientada al bien (lo que es bueno hacer).
- ✓ Origen: Proviene de la conciencia individual y la reflexión personal alineada con los valores de la profesión.

- ✓ Meta: La autorrealización del profesional mediante el servicio excelente a la sociedad.
- ✓ Deontología: es la rama de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. A diferencia de la ética general, la deontología suele plasmarse en códigos deontológicos (reglamentos escritos) que son exigibles y sancionables por colegios profesionales.
- ✓ Enfoque: Orientada al deber (lo que es obligatorio hacer).
- ✓ Origen: Proviene de un colectivo (Colegio de Médicos, Abogados, Ingenieros, etc.).
- ✓ Meta: Regular la conducta mínima exigible para garantizar el orden y la confianza pública.

- ***Principios éticos universales aplicables: honestidad, justicia, responsabilidad, lealtad, búsqueda del bien común.***

✓ *Honestidad (Veracidad)*

No es solo "no decir mentiras". En el ámbito profesional, la honestidad implica transparencia e integridad. Significa no ocultar información relevante a un cliente, no inflar currículums, no prometer resultados imposibles y admitir errores cuando ocurren.

✓ *Justicia*

Se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde. En el entorno laboral, esto se manifiesta en la equidad.

- Justicia distributiva: Salarios justos, reconocimiento de méritos sin favoritismos.
- Justicia conmutativa: Trato justo en los intercambios (cobrar un precio justo por un servicio real).
- No discriminación: Tratar a todos los clientes y colegas con el mismo respeto, independientemente de su estatus, raza o género.

✓ *Responsabilidad*

Es la capacidad y voluntad de responder por los propios actos. Va más allá de cumplir un horario; implica hacerse cargo de las consecuencias de nuestras decisiones profesionales.

- Responsabilidad técnica: Tener la competencia necesaria (saber hacer el trabajo). Si no sabes hacer una cirugía o un cálculo estructural, no debes aceptar el trabajo.
- Responsabilidad social: Entender cómo tu trabajo afecta al entorno y a la comunidad.

✓ *Lealtad*

Es el compromiso con los intereses de quienes confían en nosotros (la empresa, el cliente, el paciente).

- Confidencialidad: Guardar el secreto profesional es la máxima expresión de lealtad (proteger la información del cliente).
- Conflicto de intereses: La lealtad exige que el profesional anteponga los intereses legítimos del cliente a los suyos propios.

- ✓ *Búsqueda del Bien Común*

Este es el fin último de todas las profesiones. Las profesiones no existen solo para ganar dinero, sino para resolver problemas de la sociedad (salud, justicia, infraestructura, educación).

- Un profesional ético entiende que su trabajo debe contribuir al bienestar general y no dañar el tejido social o el medio ambiente para obtener beneficios rápidos.

- ***Análisis de los Dilemas Éticos en la Propiedad Intelectual***
  - ***El Equilibrio entre el Interés Privado y el Interés Público:***
    - ***¿Hasta dónde llega el derecho del creador y dónde comienza el derecho de la sociedad a acceder al conocimiento y la cultura?***

El punto de equilibrio se establece mediante un sistema de excepciones durante la vigencia de la protección y la eventual entrada al Dominio Público de la obra, respetando el principio de la función social del derecho de autor.

El Derecho del Creador (Interés Privado)	***El Derecho de la Sociedad (Interés Público y Acceso)***
El derecho del creador llega hasta la extinción de su derecho patrimonial, el cual dura toda	El derecho de la sociedad comienza de inmediato a través de las excepciones y límites legales.

su vida y cincuenta años después de su muerte.	
El creador puede reclamar la paternidad y oponerse a modificaciones (Derechos Morales) de forma irrenunciable, inalienable e imprescriptible.	El acceso es permitido, sin autorización ni pago, para el uso privado y exclusivo del usuario (como la reproducción digital para sí mismo).
El creador tiene la propiedad exclusiva de su obra o invención.	Se permite la cita de fragmentos para fines de crítica, comentario o enseñanza, siempre que se identifique al autor y la fuente.
El derecho del creador termina definitivamente cuando la obra pasa al Dominio Público.	Una vez agotado el plazo, la obra puede ser utilizada libremente por cualquier interesado, siempre que se respete la paternidad e integridad.

- ✓ El Límite:

La línea divisoria es la Ley No. 64 de 2012. Mientras el creador ejerce sus derechos (patrimoniales y morales), la sociedad utiliza las excepciones establecidas para el avance de la cultura y la investigación.

El sistema de propiedad intelectual en Panamá busca explícitamente equilibrar la protección del creador con el acceso social, basándose en el siguiente principio fundamental:

- ✓ El Fundamento (Interés General)

La ley panameña establece la razón de ser de la protección del derecho de autor:

Ley No. 64 de 10 de octubre de 2012, Artículo 1 "La presente Ley tiene por objeto proteger los derechos de los autores sobre sus obras del ingenio de naturaleza creativa, en el ámbito literario o artístico, en atención a la función social y el interés público que cumplen la creación, la divulgación y la utilización de tales obras."

- ✓ El Derecho del Creador (Interés Privado)

El derecho del creador está garantizado por la Constitución y se materializa en los derechos morales y patrimoniales.

1. Garantía Constitucional

   Constitución Política de Panamá, Artículo 53 "Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley."

2. Derechos Morales (Paternidad e Integridad)

   Estos derechos son inalienables y protegen el vínculo personal del autor con su obra. Ley No. 64 de 2012, Artículo 48 (Derechos Morales) "El autor tiene el derecho irrenunciable, inalienable, inembargable e imprescriptible de:

   a) Reclamar la paternidad de la obra en cualquier momento.
   b) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación..."

3. Duración del Derecho Patrimonial

Este es el plazo máximo de explotación económica, marcando el final del derecho privado.

Ley No. 64 de 2012, Artículo 42 "La protección del derecho patrimonial será por toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte..."

- ✓ El Derecho de la Sociedad (Interés Público y Acceso)

El derecho de la sociedad se ejerce a través de los límites y excepciones al derecho patrimonial, y con el paso de la obra al Dominio Público.

1. Excepción por Uso Personal

   Una de las excepciones más comunes que facilita el acceso al conocimiento y la cultura:

   Ley No. 64 de 2012, Artículo 50 "Será lícito, sin autorización del autor ni pago de remuneración alguna: La reproducción, por medios reprográficos o digitales, de una copia para el uso privado y exclusivo del usuario; la impresión de esa copia no podrá ser utilizada con fines comerciales ni de divulgación..."

2. Excepción por Cita e Investigación

   Esta excepción es vital para la honestidad académica y la generación de nuevo conocimiento.

   Ley No. 64 de 2012, Artículo 50 "Será lícito, sin autorización del autor ni pago de remuneración alguna: La cita de fragmentos de la obra lícitamente divulgada y la reproducción de partes breves de artículos y obras, en la medida justificada

por el fin que se persiga, siempre y cuando la obra citada y el nombre de su autor se identifiquen e incluyan en la fuente de la cita."

3. El Dominio Público

Una vez agotado el plazo, la obra pertenece a todos:

Ley No. 64 de 2012, Artículo 64 "La obra cuyo plazo de protección del derecho patrimonial haya expirado o se haya declarado de dominio público por otras causas contempladas en esta Ley podrá ser utilizada libremente por cualquier interesado, siempre que se respete la paternidad del autor y la integridad de su obra."

- ***La Autoría y el Plagio:***
  - ***El plagio como falta ética y legal. La importancia de la atribución y la honestidad académica y profesional.***

El plagio se define como la acción de presentar como propia una obra, ideas o fragmentos de otra persona sin la debida atribución. En Panamá, esto tiene consecuencias en tres esferas:

1. Consecuencia Legal (Falta Civil/Administrativa)

El plagio viola el derecho moral de paternidad (Art. 48) y, si implica explotación, el derecho patrimonial.

- La Dirección General de Derecho de Autor puede imponer multas administrativas que van de mil balboas (B/. 1,000.00) a veinte mil balboas (B/. 20,000.00) a quien viole la Ley.

2. Consecuencia Penal (Delito)

El Código Penal de Panamá tipifica el plagio como un delito contra los derechos de autor, con penas de prisión.

Delito de Plagio Tipificado	***Sanción Penal***
Usurpación de Paternidad: Inscribir una obra ajena como si fuera propia, o usurpar la paternidad de una obra protegida.	Pena de dos a cuatro años de prisión.
Reproducción Ilícita: Reproducir o copiar íntegra o parcialmente una obra protegida sin autorización.	Pena de dos a cuatro años de prisión.
Plagio Agravado (Comercial/Industrial): Almacenar, distribuir, vender o reproducir la obra con carácter industrial.	Pena de cuatro a seis años de prisión.

3. Importancia de la Atribución y la Honestidad

La atribución es el mecanismo legal y ético que permite el funcionamiento del equilibrio entre los dos intereses:

- Honestidad Académica y Profesional: El acto de citar (atribuir) cumple con el derecho moral de paternidad del autor.

- Fundamento Legal de la Cita: La Ley No. 64 de 2012 exige la atribución al permitir la cita de fragmentos, estableciendo que la obra citada y el nombre del autor deben "identificarse e incluirse en la fuente de la cita" para que el uso sea lícito.
- Transparencia: La atribución correcta garantiza que el aporte propio se diferencia claramente del conocimiento preexistente, fomentando la validez de la investigación y la transparencia profesional.

El plagio, al no dar la atribución o usar la obra sin permiso, viola derechos morales y patrimoniales, y tiene sanciones claras:

1. Infracción y Multa Administrativa

La Dirección General de Derecho de Autor impone sanciones por la infracción de la Ley:

Ley No. 64 de 2012, Artículo 113 (Sanciones) "Sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que hubiere lugar, la Dirección General de Derecho de Autor podrá imponer, de oficio o a instancia de parte, las siguientes sanciones administrativas a quien viole esta Ley o sus reglamentos: 1. Multas de mil balboas (B/. 1,000.00) a veinte mil balboas (B/. 20,000.00)."

2. Consecuencia Penal

El plagio puede ser un delito tipificado en el Código Penal.

Código Penal de la República de Panamá, Artículo 230 “Quien, sin autorización de los titulares, explote o se lucre con obras, interpretaciones o producciones protegidas por la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, por cualquier medio

de reproducción, comunicación pública o distribución, será sancionado con pena de prisión..."

- ✓ La Importancia de la Atribución (Honestidad Académica)

La atribución es el cumplimiento del derecho moral de paternidad (Artículo 48) y el requisito legal para el uso lícito de citas (Artículo 50). La honestidad académica se basa en respetar estos artículos.

- ***La Competencia Desleal y el Abuso de Derecho:***

El marco primario que regula la defensa de la competencia y las prácticas monopolísticas en Panamá es la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es la entidad encargada de su aplicación.

  - ***Registro de marcas en mala fe ("traficante de marcas")***

Esta práctica se ubica en la intersección del Derecho de Propiedad Industrial y la Competencia Desleal, configurándose como un abuso de derecho.

- Fundamento Legal: La legislación de Propiedad Industrial (regulada por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial - DIGERPI) permite a los titulares legítimos y a terceros con interés legal interponer oposición y acciones de nulidad contra registros marcarios obtenidos de mala fe. La mala fe se demuestra cuando el solicitante no tiene intención de distinguir sus

productos o servicios, sino de impedir que el legítimo usuario registre o utilice la marca o de obligarlo a adquirir el registro a un precio inflado.

- Implicación en Competencia: Este acto distorsiona el mercado al crear obstáculos artificiales al ingreso de competidores y al abusar de la seguridad jurídica que deben proveer los registros. Constituye un acto de competencia desleal al aprovecharse de forma ilícita de un mecanismo legal para fines ilegítimos.

- ***Uso de patentes para bloquear la innovación (patentes de obstáculo).***

Consiste en la utilización estratégica del derecho exclusivo otorgado por una patente no para su explotación o fomento de la invención, sino para crear barreras de entrada a la tecnología o productos adyacentes desarrollados por la competencia.

- Fundamento Legal: Este uso abusivo es combatido a través de la Ley 45 de 2007, que prohíbe las Prácticas Monopolísticas Relativas (Art. 16 y 17). Específicamente, ACODECO puede investigar y sancionar el uso de patentes de obstáculo bajo la disposición general que sanciona "todo acto que irrazonablemente dañe o impida el proceso de libre competencia económica" (Art. 17).
- Mecanismo de Control: El abuso de derecho de patente también se controla a través de la figura de la Licencia Obligatoria. La legislación panameña permite que, si el titular de la patente no la explota o abusa de su posición

para obstaculizar el desarrollo tecnológico o la competencia, la autoridad competente pueda conceder a un tercero una licencia para explotar la invención, mitigando así el daño al mercado.

- ***Publicidad comparativa desleal.***

Se define como la publicidad que, al contrastar productos o servicios con los de un competidor, emplea afirmaciones falsas, engañosas, denigratorias o vejatorias, contraviniendo el principio de buena fe comercial.

- Fundamento Legal: La Ley 45 de 2007 prohíbe categóricamente la Publicidad Engañosa o Falsa (Art. 60 y ss.). Para que una comparación sea lícita, debe ser objetiva, veraz y basarse en hechos comprobables y esenciales del producto o servicio. La deslealtad se configura cuando:
    - Induce a error o confusión en el consumidor.
    - Es denigratoria, es decir, que desacredita o menosprecia injustificadamente a un competidor.
    - Aprovecha indebidamente la reputación o el prestigio de un competidor.
- Función de ACODECO: La Autoridad interviene para garantizar la transparencia y lealtad en el mercado, imponiendo multas y ordenando la cesación de la publicidad desleal y la publicación de rectificaciones.

- ***Confidencialidad y Conflictos de Interés:***
  - ***El deber del profesional (abogado, asesor) de guardar secreto profesional y evitar representar a clientes con intereses contrapuestos en la misma área.***

a) El Deber del Profesional de Guardar Secreto Profesional

Aplica a abogados, asesores financieros, consultores técnicos y otros profesionales que, por razón de su oficio, acceden a la información privilegiada de sus clientes.

- Fundamento Legal: El Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado Panameño establece este deber como absoluto. El Artículo 13 es taxativo: "Es deber del abogado guardar los secretos y confidencias de su cliente." Esta obligación es perpetua y abarca tanto al profesional como a su personal.
- Vínculo con Secretos Comerciales: En el ámbito de la Propiedad Industrial, la violación de este deber es especialmente crítica, pues la información revelada puede incluir fórmulas, procesos, estrategias de negocio o listas de clientes que son valiosos secretos comerciales. Su revelación o uso indebido no solo acarrea responsabilidad disciplinaria, sino también civil por daños y perjuicios, y potencialmente penal por divulgación de secretos.

b) Evitar Representar a Clientes con Intereses Contrapuestos

El conflicto de intereses se presenta cuando la representación simultánea o sucesiva de dos clientes compromete la objetividad, lealtad o la capacidad del profesional para usar la información sin perjuicio de alguno de ellos.

- Fundamento Legal: El Capítulo IV del Código de Ética del Abogado Panameño, que trata el "Conflicto de Intereses", obliga al profesional a declinar la prestación del servicio o renunciar a la representación de una de las partes cuando los intereses son contrapuestos (Art. 20).
- Gravedad del Conflicto: Esta prohibición es vital para evitar el uso indebido de la información confidencial de un cliente en un pleito o negociación en su contra. En disputas sobre marcas, patentes o derechos de autor, el conocimiento de la estrategia o la documentación interna de una parte por su exasesor se considera una violación grave a la ética y puede ser motivo de recusación y anulación de procedimientos.

- ***Acceso a Medicamentos y Tecnología:***

Este punto representa uno de los dilemas éticos más graves y de mayor repercusión global en el ámbito de la propiedad intelectual, donde colisionan frontalmente dos derechos fundamentales: el derecho de propiedad (e innovación) y el derecho a la salud y a la vida.

El Nudo del Conflicto Ético

El sistema de patentes concede a un laboratorio farmacéutico la exclusividad comercial sobre un nuevo medicamento durante 20 años. Este monopolio legal permite fijar precios altos para recuperar las cuantiosas inversiones en Investigación

y Desarrollo (I+D) – que pueden superar los miles de millones de dólares por fármaco – y obtener ganancias que financien futuras investigaciones.

- ***El dilema ético de las patentes farmacéuticas y su impacto en el derecho a la salud.***

- Para las empresas:

Sin la garantía de la patente, el incentivo económico para arriesgar inversiones en investigación, especialmente para enfermedades de países pobres, desaparecería. Argumentan que la patente es la base de un sistema sostenible que produce innovación a largo plazo.

- Para la salud pública:

El precio monopolístico pone medicamentos vitales (para VIH/SIDA, cáncer, hepatitis C, enfermedades raras) fuera del alcance de sistemas de salud pública con recursos limitados y de millones de pacientes individuales, convirtiendo un avance científico en un bien de lujo. Esto crea una desigualdad profunda e injusta: la vida y la salud de una persona no deberían depender de su capacidad económica o de su ubicación geográfica.

- ***Marco Legal: Perspectiva Internacional y de Panamá***
  - ***Marco Legal Internacional***

El marco internacional que regula la protección del software y los elementos tecnológicos empleados en ciberseguridad se fundamenta en diversos tratados administrados por la World Intellectual Property Organization (WIPO). Aunque estos convenios surgieron para proteger obras intelectuales de naturaleza literaria o industrial, su alcance moderno incluye a los programas informáticos, a los sistemas digitales y a las implementaciones técnicas que forman parte esencial de la infraestructura de ciberseguridad. En este sentido, el Convenio de Berna desempeña un papel determinante, pues reconoce al software como una obra literaria protegida desde el instante de su creación, independientemente de su publicación o registro. Este principio es fundamental para desarrolladores y profesionales de ciberseguridad, ya que implica que cualquier código fuente escrito, incluso en su fase inicial o experimental, posee una protección jurídica automática que impide su copia, manipulación o difusión sin autorización.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS), supervisado por la Organización Mundial del Comercio, amplía aún más la obligación de los Estados de proteger el software. TRIPS exige medidas legales eficaces frente a la reproducción no autorizada, la ingeniería inversa ilícita y la manipulación de medidas de protección tecnológica, elementos que son cruciales en un entorno digital donde las vulneraciones suelen involucrar accesos indebidos, cracking de sistemas o el uso de herramientas de ataque basadas en software modificado sin permiso. Finalmente, el Convenio de París complementa este marco al permitir la protección de invenciones tecnológicas vinculadas a la ciberseguridad, como métodos criptográficos innovadores,

mecanismos de autenticación avanzada o sistemas de detección de intrusiones, siempre que cumplan requisitos de novedad y aplicabilidad industrial. En conjunto, estos tratados crean una base normativa global que Panamá debe respetar y que garantiza que el software y las herramientas tecnológicas tengan un reconocimiento legal uniforme más allá de las fronteras nacionales.

- ***Marco Legal Panameño en Propiedad Industrial***

El marco panameño relacionado con la propiedad industrial está regulado principalmente por la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, administradas por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI). Aunque estas leyes se asocian comúnmente con patentes, marcas y diseños industriales, su aplicación al campo del software y la ciberseguridad es significativa. En Panamá, los programas informáticos como tal no se consideran patentables, pero sí pueden serlo los métodos, procesos, sistemas o implementaciones técnicas donde el software constituya un elemento esencial. Esto es especialmente relevante en el ámbito de la ciberseguridad, donde ciertas innovaciones, pueden ser protegidas como invenciones si cumplen con los estándares técnicos exigidos en la legislación.

La protección otorgada por la legislación panameña también abarca los secretos industriales, una categoría esencial en ciberseguridad debido a la naturaleza sensible de la información que manejan empresas y desarrolladores. Los secretos industriales pueden incluir configuraciones de servidores, arquitecturas de red, modelos de amenazas, protocolos de seguridad internos y fragmentos de código

propietarios que no se desean divulgar. Su apropiación, filtración o revelación sin consentimiento puede ser sancionada tanto civil como penalmente. Por ello, el ordenamiento panameño permite que las empresas tecnológicas y los desarrolladores de software mantengan la seguridad jurídica de sus activos digitales mediante contratos de confidencialidad, registros de propiedad industrial, estrategias de acceso restringido y mecanismos de documentación que acrediten la titularidad de dichos secretos en caso de disputas.

- ***Proceso de registro de marcas y patentes***.

Aunque el software no se registra como una marca o patente en sentido estricto, el proceso de registro industrial en Panamá tiene un impacto directo en el ecosistema tecnológico. Las marcas relacionadas con plataformas digitales, servicios de ciberseguridad, aplicaciones móviles o soluciones informáticas pueden registrarse ante DIGERPI para garantizar la exclusividad en el mercado. Este registro protege el nombre, el logotipo y la identidad visual de servicios tecnológicos, evitando confusionismo o suplantación por parte de terceros que puedan explotar la reputación de la empresa para actividades ilícitas, especialmente ataques basados en ingeniería social o phishing mediante imitaciones de marcas.

En lo que respecta a patentes, un desarrollador o empresa puede registrar una invención tecnológica que utilice software siempre que la invención sea técnica en su esencia. Por ejemplo, un sistema automatizado de análisis de vulnerabilidades que implemente un método novedoso de clasificación de riesgos podría obtener protección como patente si se demuestra su carácter innovador. Este proceso fortalece el ecosistema de innovación en ciberseguridad, alentando a ingenieros y

programadores a desarrollar soluciones más eficaces para defender los sistemas informáticos y al mismo tiempo resguardar la titularidad de dichas soluciones dentro del territorio panameño.

- ***Marco Legal Panameño en Derecho de Autor***

La legislación panameña en materia de derechos de autor, actualmente contenida en la Ley 64 de 2012, constituye el pilar de protección más relevante para el software y los productos desarrollados en el ámbito de la ciberseguridad. En Panamá, los programas informáticos se consideran obras literarias, lo que significa que el código fuente y el código ejecutable están protegidos desde su creación. Esta protección abarca tanto las partes visibles del software como los elementos estructurales, su arquitectura y mecanismos internos de funcionamiento, siempre que sean producto de la autoría del desarrollador.

El marco legal también reconoce las medidas tecnológicas de protección, permitiendo que sistemas de licencia, cifrado, restricciones de acceso, DRM y herramientas anticopia sean protegidos jurídicamente. La elusión, neutralización o alteración de estas medidas no sólo constituye una infracción civil, sino que en algunos casos puede desencadenar responsabilidad penal. Este aspecto resulta crucial en la ciberseguridad, donde el quebrantamiento deliberado de sistemas informáticos, la manipulación de software protegido o el acceso no autorizado suele estar vinculado a ataques informáticos que buscan comprometer la integridad de los sistemas.

- ***Protección automática y sistema de registro***.

Una de las características más relevantes del derecho panameño es que la protección del software es automática. No es necesario registrar el programa para que esté protegido, aunque el registro ante la Dirección del Derecho de Autor es recomendado porque ofrece una prueba documental de autoría que facilita acciones legales en caso de copia, filtración de código o uso indebido. En ciberseguridad, esta protección automática es extremadamente útil, dado que muchos desarrollos tecnológicos se producen de manera iterativa y continua. Los equipos de desarrollo pueden trabajar con la certeza de que cada línea de código escrita queda protegida desde el momento de su creación.

El registro voluntario se convierte en una herramienta estratégica para empresas tecnológicas, ya que permite demostrar la autoría de versiones específicas del código y facilita disputas legales por plagio digital, robo de propiedad intelectual o ingeniería inversa no autorizada. De esta manera, Panamá integra el estándar internacional de protección automática del software con un sistema documental que aporta solidez probatoria en entornos donde la evidencia digital es determinante.

Conclusiones

G.L: El marco internacional y panameño ofrece una base sólida para proteger el software y las tecnologías vinculadas a la ciberseguridad, integrando estándares globales como el Convenio de Berna y el Acuerdo TRIPS con leyes nacionales como la Ley 35, la Ley 61 y la Ley 64. Esta estructura garantiza la defensa automática del código fuente, la protección de innovaciones técnicas y la regulación de medidas tecnológicas frente a accesos no autorizados. Al mismo tiempo, fortalece la seguridad jurídica para desarrolladores y empresas, permitiéndoles resguardar sus activos digitales mediante derechos de autor, registros o secretos industriales. Sin embargo, el dinamismo de las amenazas cibernéticas exige que el país continúe modernizando sus procedimientos e instituciones para responder adecuadamente a nuevos riesgos. De este modo, Panamá puede mantener una infraestructura tecnológica confiable, promover la innovación y asegurar que la propiedad intelectual en el ámbito del software y la ciberseguridad se preserve eficazmente en un entorno digital en constante evolución.

C.W: El derecho de autor constituye un pilar esencial en la protección de las creaciones intelectuales, ya que reconoce a los autores como titulares de obras originales y les otorga derechos exclusivos sobre su uso y explotación. Este marco jurídico no solo resguarda los intereses morales y patrimoniales de los creadores, sino que también impulsa el desarrollo cultural, científico y tecnológico al incentivar la producción de nuevas obras. Al proteger la forma en que las ideas se materializan (ya sea en textos, música, software, arte o cualquier otro soporte) el derecho de autor garantiza un equilibrio entre la creatividad individual y el acceso de la sociedad

al conocimiento, consolidándose como una herramienta fundamental para la innovación y la preservación cultural.

F.G: Al final, ser un buen profesional se trata de dos cosas: seguir el reglamento y usar la brújula moral. La Deontología nos da las reglas mínimas para no equivocarnos, pero la Ética nos inspira a ser excelentes. Principios como la honestidad, la justicia y la responsabilidad no son adornos; son las herramientas esenciales que usamos para ganarnos la confianza de la gente y contribuir al bien común. Un profesional maduro entiende que su reputación y la credibilidad de su campo dependen de su elección diaria de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, asegurando así que su trabajo tenga un impacto positivo y real en la sociedad.

M.M: La Propiedad Intelectual en Panamá se sustenta en el principio del equilibrio necesario entre la protección del autor y el derecho de la sociedad a acceder al conocimiento y la cultura. la Ley panameña garantiza al creador su recompensa y reconocimiento, mientras asegura que el conocimiento fluya hacia la sociedad, siempre y cuando se respete y reconozca la fuente original. y también tener en cuenta que violar algunos de estos artículos que están en la ley 64 de 2012 puede corresponder con consecuencias tanto monetarias como penales.

R. L: El análisis del Derecho de Autor en Panamá, bajo la Ley 64 de 2012, nos deja una lección fundamental para nuestro desarrollo profesional: la propiedad intelectual es un sistema de equilibrios entre la dignidad del creador y la dinámica del mercado. Respetar y conocer estas normativas no solo nos evita conflictos legales o sanciones por el uso indebido de obras ajenas, sino que fomenta un ecosistema de innovación más justo. Cuando garantizamos que el autor sea reconocido y el titular sea remunerado, estamos incentivando la creación de cultura y tecnología en nuestro país.

A.L: La Propiedad Industrial en Panamá es mucho más que un conjunto de normas para registrar marcas o patentes; es un compromiso ético con la innovación, la transparencia y el bien común. Al proteger las invenciones, los diseños y los signos distintivos, nuestro país garantiza que quienes invierten tiempo, creatividad y recursos en desarrollar nuevas soluciones puedan obtener una justa retribución. Al mismo tiempo, se protege al consumidor frente al engaño, se promueve la competencia leal y se fortalece el crecimiento económico de forma responsable.

A.M: En síntesis, el ordenamiento jurídico panameño aborda los desafíos del mercado con una estructura de tres niveles de protección: la regulación económica (Ley 45) que promueve la competencia leal; la regulación ética (Código del Abogado) que protege la información; y la regulación penal informática que sanciona

las herramientas digitales del fraude. Esta integración asegura un marco de seguridad jurídica robusto para la inversión y la innovación en Panamá.

B. J: Este trabajo se mete en el gran dilema de cómo proteger las ideas y creaciones sin que esa protección se convierta en un muro. Las leyes de derecho de autor y propiedad industrial están para premiar a los inventores y artistas, pero en la vida real a veces chocan con cosas más importantes: ¿de qué sirve una medicina patentada si su precio la hace inalcanzable? ¿Es justo que alguien pueda adueñarse de una marca comunitaria? Vemos cómo este problema ético se vive tanto en el mundo, con sus grandes tratados, como aquí en Panamá con nuestras propias leyes, y sobre todo, analizamos la enorme responsabilidad que tienen los profesionales (abogados, asesores) de no ser solo aplicadores fríos de la norma, sino personas que buscan un equilibrio justo entre la innovación, el comercio y los derechos básicos de la gente.

Bibliografía

- **Cortina, A.** (2013). *¿Para qué sirve realmente la ética?* Paidós.
- **Hortal, A.** (2002). *Ética general de las profesiones*. Desclée de Brouwer.
- **Bilbao, G., Fuertes, J., & Guibert, J. M.** (2006). *Ética para ingenieros*. Desclée de Brouwer.
- **Real Academia Española.** (2023). *Definición de deontología*. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 29 de noviembre de 2024, de https://dle.rae.es/deontología
- **Vázquez, V.** (2018). *Ética y deontología profesional: Diferencias y coincidencias*. Revista Internacional de Ética Aplicada, 15(2), 45-60.
- ***DNDA** – Ministerio de Cultura de Panamá. (n.d.). https://micultura.gob.pa/dnda/*
- *https://vlex.com.pa/vid/ley-64-2012-ley-1049691890*
- ***Pablo Maza Abogado**. (2022, July 14). Quién Puede ser Autor o titular de Derechos de Propiedad Intelectual (Explicado) #5 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=igUoB058npw*
- ***República de Panamá**. (1996). Ley N.º 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Gaceta Oficial 23036. https://mici.gob.pa/wp-content/uploads/2022/12/Ley_35_1996_modificada_Ley_61_de_2012_-_TEXTO_UNICO.pdf*

- ***República de Panamá**. (2012). Ley N.º 61 de 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley 35 de 1996 sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial 27136.* *https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/15013*
- ***Ley 64 de 10 de Octubre de 2012** Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*. (s/f). Cerlalc.https://cerlalc.org/laws_rules/ley-64-de-10-de-octubre-de-2012-sobre-derecho-de-autor-y-derechos-conexos
- ***Derecho de autor y políticas relacionadas con el plagio***. (s/f). Up.ac.pa. https://revistas.up.ac.pa/index.php/contacto_cientifico/plagio